



COPIA

Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79 Reg. Delibere	Regolamento per l'utilizzazione di graduatorie di altri Enti dello Comparto – Esame ed approvazione.
Del 27/07/2022	

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

SETTORE FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole in
ordine della regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **2022** Addì **27** Del mese di **Luglio**

Alle ore **13:30** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI*
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI**
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI**
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI*
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI*

Assiste il segretario comunale D.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti,
dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato

*Presente fisicamente

** Presente in audioconferenza

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.L.gs. 18/08/2000 n. 267, recante il “ **Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali**;

Richiamato, in particolare, l’art. 89 del citato D.Lgs. n.267/2000, rubricato “**Fonti**”, secondo il quale la potestà regolamentare dell’ente locale si esercita in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità, anche in materia di selezione per l’accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

Visto il D.L.gs. 30/03/2001 n.165 e succ. modif. ed integr., recante “**Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**”;

Richiamato, in particolare, l’art.35 del predetto D.L.gs. n.165/2001, rubricato “**Reclutamento del personale**”, il quale, al comma 7°, stabilisce come gli enti locali disciplinano le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, mediante il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nel rispetto dei principi fissati dalla legge;

Vista la legge 16/01/2003 n.3, recante “**Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione**” ed, in particolare, l’art.9, rubricato “**Utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici**”, il quale prevede che, a decorrere dal 2003, fermo restando quanto previsto dall’art. 39 della legge 27 dicembre 1997 n.449 e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni, con regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988 n. 400, su proposta del Ministro per la Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri con i quali le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione;

Vista la legge 24/12/2003 n.350, recante “ **Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)**” ed, in particolare, l’art. 3, rubricato “ **Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici**”, il quale, al comma 61°, prevede come e nelle more dell’adozione del prefato regolamento ministeriale, gli enti possano utilizzare le graduatorie di pubblici concorsi in corso di validità approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le stesse;

Vista la legge di conversione 7 agosto 2012 n.135, recante “ **Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento delle imprese del settore bancario**” ed, in particolare, l’art. 14, rubricato “ **Riduzione delle spese di personale**”, che, al comma 14° - bis, prevede che le amministrazioni pubbliche che non dispongano di graduatorie in corso di validità, possono effettuare assunzioni con le modalità previste dall’art. 3, comma 61° della già citata legge n.350/2003, anche con riferimento agli idonei di concorso presso altre amministrazioni;

Visto quanto sopra;

Precisato che e per quanto concerne la corretta interpretazione da dare al concetto di “**previo accordo**” contenuto nel disposto di cui al già citato art. 3, comma 61° della suddetta legge n.350/2003, e cioè se detta intesa debba necessariamente precedere l’espletamento della procedura concorsuale o possa anche raggiungersi in un momento successivo, la Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, con deliberazione n.3/SRCPIE/SRCPIE/PAR del 10 gennaio 2019, ha statuito il principio per il quale non trova riscontro nel dato letterale della norma l’interpretazione rigida secondo la quale il così detto previo assenso debba obbligatoriamente avvenire in un momento antecedente rispetto al momento dell’espletamento della procedura di concorso (cfr. in maniera conforme, parere espresso dall’ANCI in data 08/09/2004);

Rilevato, altresì, che la costante giurisprudenza ha chiarito come la modalità di reclutamento, mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre amministrazioni, rappresenti regola generale, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita e approfondita motivazione ed, inoltre, lo scorrimento trova causa proprio nell’obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l’indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l’espletamento di procedure concorsuali (cfr. sentenza n.14 del 28/07/2011 del Consiglio di Stato, sentenza n.574/2011

TAR Basilicata, sentenza n.4329 del 31/07/2012 del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria Consiglio di Stato n. 14/2011, Sezione V Consiglio di Stato, sentenza n. 1395/2011, Sezione III Consiglio di Stato, sentenza n.6507/2011);

Vista, oltremodo, la nota U.P.P.A. n.6351 del 13/03/2004, con la quale il Dipartimento della Funzione Pubblica ha stabilito come gli enti locali, nell'esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare, possono attingere a graduatorie concorsuali ancora valide approvate da altre amministrazioni, mediante appositi accordi stipulati nel rispetto dei principi di cui all'art.97 della Costituzione, purché

- a) nel rispetto dei principi generali e della normativa vigente in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni;
- b) la graduatoria riguardi concorsi banditi per la copertura di posti dello stesso profilo e categoria professionale per la copertura dei quali si attinge dalla predetta graduatoria;
- c) nei limiti della propria dotazione organica e nel rispetto della programmazione triennale dei fabbisogni di personale.;

Vista la Circolare 5/2013 n.0053485 del 21/11/2013 con la quale sempre il Dipartimento della Funzione Pubblica ha evidenziato l'opportunità che gli enti si dotino di una specifica regolamentazione dello strumento che qui ci occupa, improntata ai principi di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione;

Visto quanto sopra;

Che, pertanto, questa Amministrazione Comunale e sulla base dell'exkursus sopra sinteticamente descritto, ritiene necessario dotare l'Ente di apposito Regolamento disciplinante termini, condizioni e modalità del possibile utilizzo delle graduatorie di altri e diversi Enti facenti parte del Comparto Regioni - Autonomie locali.;

Visto il Regolamento inerente la materia qui trattata all'uopo redatto dal competente Servizio personale;

Visto il parere favorevole espresso, sotto il profilo della regolarità tecnica, dal Responsabile del Servizio personale, ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. L.gs. 18/08/2000 n. 267, nel testo come sostituito dall' art.3, comma 1° - lett.b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 07/12/2012 n. 213;

Che non è stato espresso il parere di regolarità contabile in quanto la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Vista e richiamata, in tal senso, la Circolare Ministero dell'Interno n. 15900/1 bis/L. 142.90 del 15/10/1990;

Visto l'art. 48, comma 3° del citato D. L.gs. n. 267/2000, il quale attribuisce all'Organo Esecutivo la competenza all'approvazione del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, di cui il presente Regolamento ne costituisce corollario essenziale;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime espressa in forma palese;

DELIBERA

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;

Approvare, come per effetto del presente atto approva, il Regolamento Comunale contenente la disciplina per l'utilizzazione delle graduatorie valide di altri enti facenti parte del Comparto Regioni - Autonomie Locali;

Dare atto che l'approvato Regolamento, che risulta costituito da sette articoli, viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale (sub all. "A");

Demandare al Responsabile del Servizio personale di questo Ente ogni e qualsiasi ulteriore adempimento di natura gestionale inerente e conseguente l'avenuta adozione del presente deliberato, compresa la doverosa informativa alle OO.SS. di categoria maggiormente rappresentative ed alle RSU;

Trasmettere, ai fini della sua corretta esecuzione, copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio personale del Comune di Squillace;

Dare atto, in ultimo, che il presente Regolamento entrerà in vigore a mente dell'art. 10 delle Disposizioni Preliminari del Codice Civile;

Con separata votazione espressa all'unanimità dei voti ed in forma palese, la presente deliberazione è dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO (dr. Pasquale MUCCARI)

F.TO (dott. Giuseppina Ferrucci)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to (dott. Giuseppina Ferrucci)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

- II Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).
- II Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°).

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Giuseppina Ferrucci



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

29 LUG. 2022



Il Segretario comunale
Giuseppina FERRUCCI

